

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4467/2536

บริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 4 ทศ, มาตรา 78

กฎกระทรวง ฉบับที่ 133 (พ.ศ.2516) ออกตามความในประมวลรัษฎากร มาตรา ข้อ
1(2)

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีการค้า (ฉบับที่ 18) มาตรา 78 วรรคสอง
แห่ง ข้อ 3

โจทก์เป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบออกจำหน่ายจึงเป็นผู้
ประกอบการค้าประเภทการค้า 1 การขายของชนิด 1(ก) ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า
มีหน้าที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับตามบัญชีอัตราภาษีที่ใช้บังคับขณะนั้น
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 78วรรคแรก และไม่ได้รับยกเว้นภาษีการค้าตามพระ
ราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษี
การค้า (ฉบับที่ 54)พ.ศ. 2517 มาตรา 5(8) เนื่องจากน้ำตาลทรายดิบเป็นสินค้าที่ระบุ
ไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา บัญชีที่ 1 หมวด 1(7) แต่เนื่องจากได้มีประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้า (ฉบับที่ 18)เรื่องกำหนดหน้าที่เสียภาษีการ
ค้าตามมาตรา 78 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2517 ข้อ
3 ให้ผู้ส่งออกเป็นผู้เสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 7.0 ของรายรับ ดังนั้นแม้ว่าโจทก์
มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าแก่จำเลยในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับ แต่เมื่อจำเลย
ได้มีประกาศผลการระการเสียภาษีให้แก่ผู้ส่งออกต้องชำระภาษีเต็มในอัตราร้อย

ละ 7 ของรายรับเสียแล้ว เท่ากับจำเลยยอมเปลี่ยนตัวผู้เสียภาษีการค้าจากผู้ผลิตมาเป็นผู้ส่งออกจำเลยจึงต้องคืนเงินค่าภาษีการค้าตามฟ้องให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย มาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากรที่ใช้บังคับขณะโจทก์ต้องเสียภาษีอากรตามฟ้อง บัญญัติว่าให้ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรได้รับดอกเบี้ยด้วยในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อ เดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีอากรที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น ทั้งนี้ตามหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง แต่มิให้เกินกว่าจำนวนเงินภาษีอากรที่ ได้รับคืน และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 133(พ.ศ. 2516) ออกตามความในประมวล รัษฎากร ว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ที่ได้รับคืนเงินภาษีอากรข้อ 1(2) กรณีคืนเงิน ภาษีอากรที่ชำระตามแบบแสดงรายการ ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบ ระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรโจทก์ขอให้จำเลยรับผิดชอบ ใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ซึ่งไม่มากกว่าอัตราที่มาตรา 4 ทศวรรคแรก บัญญัติไว้ จึงให้จำเลยชดเชยให้โจทก์ในอัตราตามที่โจทก์ขอแต่ไม่เกินจำนวนเงินภาษี อากรที่โจทก์ได้รับคืนตามมาตรา 4 ทศ วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อ พ.ศ. 2523 น้ำตาลทรายขาวในประเทศเกิดขาดแคลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เรียกประชุมเจ้าของโรงงานน้ำตาลรวมทั้งโจทก์ ขอร้องให้ขายน้ำตาลทรายดิบให้แก่องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ในราคา กระสอบละ 700 บาทเพื่อจะได้นำไปจำหน่ายให้ประชาชน โดยได้แจ้งในที่ประชุม ด้วยว่ากรณีนี้เป็นการซื้อขายน้ำตาลทรายดิบ ไม่ต้องเสียภาษีการค้าตามประมวล รัษฎากร และขอร้องให้โรงงานช่วยนำน้ำตาลทรายดิบไปปั่นให้เหลือความชื้นไม่เกิน ร้อยละ 0.4 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2523 โจทก์ทำสัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบกับ องค์การคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยมอบให้บริษัทน้ำตาลบ้านโป่ง จำกัดเป็นคู่

สัญญาซื้อขายแทนโจทก์จำนวน 45,665 กระสอบ ราคากระสอบละ 700 บาท เป็นเงิน 31,974,093.28 บาท ตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวระบุชัดว่าเป็นการซื้อขายน้ำตาลทรายดิบ ซึ่งไม่ต้องเสียภาษีการค้าตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้า (ฉบับที่ 18) ข้อ 3 ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2517 ต่อมาเดือนสิงหาคม 2523 จำเลยสั่งให้สรรพากรจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการจัดเก็บภาษีการค้าจากการขายน้ำตาลทรายดิบของโรงงานต่าง ๆ ที่ขายน้ำตาลทรายดิบให้แก่องค์การคลังสินค้าให้นำเงินไปชำระภาษีการค้า โจทก์ไปยื่นเสียภาษีการค้าจากการขายน้ำตาลทรายดิบจำนวน 45,665 กระสอบ ยอดเงินรายรับ 31,974,093.28 บาท ให้แก่สรรพากรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเงินค่าภาษีทั้งสิ้น 2,513,055.48 บาท โจทก์เห็นว่าการขายน้ำตาลทรายดิบให้แก่องค์การคลังสินค้าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด โจทก์จึงไม่ต้องเสียภาษีการค้า เพราะโจทก์เป็นผู้ผลิตและไม่ใช่เป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายดิบจำนวนนี้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ต่อมาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2532 โจทก์ยื่นคำร้องขอคืนภาษีการค้าได้เสียไปพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่พึงจะได้รับตามกฎหมายต่อกรมสรรพากร จนถึงวันฟ้องโจทก์ก็ยังไม่ได้รับเงินค่าภาษีอากรคืน จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดนัดตั้งแต่วันที่โจทก์ขอคืน ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินคืนแก่โจทก์เป็นเงิน 2,513,055.48 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 10 เมษายน 2532 จนถึงวันฟ้องคิดเป็นดอกเบี้ยทั้งสิ้น 214,133 บาท รวมเป็นยอดเงินที่จำเลยต้องชดเชยคืนแก่โจทก์ทั้งสิ้น 2,727,188.48 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของยอดเงินที่จะต้องชำระคืนนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเงินคืนให้แก่โจทก์จนเสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบออกจำหน่าย จึงเป็นผู้ประกอบการค้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 77 กรณีของโจทก์เป็นการประกอบการค้าประเภทการค้า 1 การขายของชนิด 1(ก) ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับตามบัญชีอัตราภาษีการค้าซึ่งกำหนดว่าผู้ผลิตมีหน้าที่ต้อง

เสียภาษีการค้าตามมาตรา 78 แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์ไม่ได้รับยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54)พ.ศ. 2517 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2517 มาตรา 5(8) เนื่องจากน้ำตาลที่ระบุไว้ในบัญชีที่ 1 หมวด 1(7) จะไม่ได้รับยกเว้นเกี่ยวกับภาษีการค้า และใน พ.ศ. 2523 ไม่ปรากฏว่ามีพระราชกฤษฎีกาประกาศของกระทรวงการคลัง หรือกฎหมายอื่นใดให้ลดอัตราภาษีการค้าสำหรับการขายน้ำตาลทรายดิบ หรือระบุบัญชียกเว้นให้น้ำตาลทรายดิบไม่ต้องเสียภาษีการค้าแต่อย่างใด เมื่อโจทก์เป็นผู้ประกอบการค้าโจทก์จึงต้องมีหน้าที่เสียภาษีการค้า ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้า ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2517 ข้อ 3ที่กำหนดว่ากรณีการขายน้ำตาลทรายดิบ ผู้ส่งออกเป็นผู้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับเป็นการออกประกาศโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 78วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเรื่องเพิ่มตัวบุคคลผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพราะเดิมกฎหมายระบุว่าผู้ผลิตและผู้นำเข้าเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้า ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้ผู้ส่งออกไม่ต้องเสียภาษีการค้า หากศาลฟังว่ามีกรณีที่จำเลยต้องคืนเงินภาษี การคืนดอกเบี้ยต้องเริ่มตั้งแต่วันถัดจากวันครบระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่โจทก์ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรจนถึงวันที่ครบกำหนด 15 วันนับแต่วันที่โจทก์ได้รับหนังสือของเจ้าพนักงานจำเลยที่แจ้งให้โจทก์ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบเรื่องขอคืนเงินภาษีทั้งนี้ตามที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 4 ทศ และกฎกระทรวงฉบับที่ 133(พ.ศ. 2516) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร ลงวันที่ 22 มีนาคม 2516 บัญญัติไว้

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์ทำสัญญาขายน้ำตาลทรายดิบจำนวน 45,665 กระสอบราคากระสอบละ 700 บาท คิดเป็นเงิน 31,974,093.28 บาท ให้แก่องค์การคลังสินค้า โดยมอบให้บริษัทน้ำตาลบ้านโป่ง จำกัดเป็นคู่สัญญาแทนโจทก์ได้รับเงินค่าขายน้ำตาลทรายดิบจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว โจทก์ได้ชำระภาษีการค้าให้จำเลยจำนวน 2,513,055.48 บาท ต่อมาโจทก์ขอคืนภาษีอากรดังกล่าว แต่จำเลยไม่คืนภาษีอากรดังกล่าวให้โจทก์ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์โจทก์ว่าโจทก์เรียกภาษีอากรคืนจากจำเลยได้หรือไม่ เห็นว่าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 78 วรรคแรก บัญญัติว่า "ผู้ประกอบการค้าตามที่ระบุในบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวดนี้มีหน้าที่เสียภาษีการค้าจากรายรับของทุกเดือนภาษีตามอัตราในบัญชีอัตราภาษีการค้าดังกล่าวนั้น" โจทก์เป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบออกจำหน่ายจึงเป็นผู้ประกอบการค้าประเภทการค้า 1 การขายของชนิด 1(ก) ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า มีหน้าที่เสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับ ตามบัญชีอัตราภาษีที่ใช้บังคับขณะนั้นและไม่ได้รับยกเว้นภาษีการค้าตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54)พ.ศ. 2517 มาตรา 5(8) เนื่องจากน้ำตาลทรายดิบเป็นสินค้าที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาบัญชีที่ 1 หมวด 1(7) แต่เนื่องจากได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้า (ฉบับที่ 18) เรื่องกำหนดหน้าที่เสียภาษีการค้าตามมาตรา 78 วรรคสองแห่งประมวลรัษฎากรลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2517 ข้อ 3 ให้ผู้ส่งออกเป็นผู้เสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 7.0 ของรายรับ ดังนั้นแม้ว่าโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าแก่จำเลยในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับ แต่เมื่อจำเลยได้มีประกาศผลการระงับการเสียภาษีให้แก่ผู้ส่งออกต้องชำระภาษีเต็มในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับเสียแล้ว เท่ากับจำเลยยอมเปลี่ยนตัวผู้เสียภาษีการค้าจากผู้ผลิตมาเป็นผู้ส่งออก จำเลยจึงต้องคืนเงินค่าภาษีการค้าตามฟ้องให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้จำเลยรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตั้งแต่วันที่โจทก์ขอคืนภาษีอากรคืนตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2532 นั้น มาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากรที่ใช้บังคับขณะโจทก์ต้องเสียภาษีอากรตามฟ้องบัญญัติว่าให้ผู้ที่ได้รับคืนเงินภาษีอากรได้รับดอกเบี้ยด้วยในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อเดือนหรือเศษ ของเดือนของเงินภาษีอากรที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง แต่มิให้เกินกว่าจำนวนเงินภาษีอากรที่ได้รับคืน และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 133 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า ด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร ข้อ 1(2) กรณีคืนเงินภาษีอากรที่ ชำระตามแบบแสดงรายการให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบระยะเวลาสาม เดือนนับแต่วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอคืนในวันที่ 10 เมษายน 2532 จึงครบกำหนดระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษี อากรวันที่ 10 กรกฎาคม 2532 ต้องเริ่มคิดดอกเบี้ยให้โจทก์ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2532 เป็นต้นไป และโจทก์ขอให้จำเลยรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ย้อัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีซึ่งไม่มากกว่าอัตราที่มาตรา 4 ทศ วรรคแรก บัญญัติไว้ จึงให้จำเลย ชดใช้ให้โจทก์ในอัตราตามที่โจทก์ขอแต่ไม่เกินจำนวนเงินภาษีอากรที่โจทก์ได้รับคืน ตามมาตรา 4 ทศ วรรคสอง

พิพากษากลับ ให้จำเลยคืนเงินภาษีอากรตามฟ้องจำนวน 2,513,055.48 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2532 จนกว่าจะ ชำระเสร็จ และดอกเบี้ยทั้งหมดต้องไม่เกินจำนวนเงินภาษีอากรที่โจทก์ได้รับคืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ